PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO

O que devemos fazer quando nos deparamos com esse tipo de decisão?

Julgamento:

Defesa prévia

Resultado: INDEFERIDO Número da defesa: 20220128-000495D Data: 16/05/2022

Defesa prévia foi indeferida (recusada), conforme motivo(s) abaixo:

O interessado não demonstrou erro no auto de infração que o invalide.

Voltar

É isso que vamos entender na aula de hoje: O que fazer diante de uma decisão que não impugnou os tópicos e os fundamentos trazidos na defesa/recurso administrativo, para que tenhamos argumentos e saibamos como agir diante dessas ilegalidades.

Isso porque, não podemos ficar de braços cruzados diante de tamanha ilegalidade e violação ao exercício do contraditório e da ampla defesa, pois, muitas vezes, o que levamos à discussão nas instâncias administrativas do processo administrativo de trânsito não é uma simples defesa ou um simples recurso, com a finalidade de anular a penalidade.

Ao contrário, em alguns casos, por trás da defesa, do recurso, existe um condutor, um proprietário de veículo; existe um emprego, que pode estar em risco; existe uma vida, uma família, um salário; também existe uma ilegalidade, um erro.

Existem diversos argumentos que fazem com que não devesse ser mantida a penalidade e, tendo como base o Princípio da Legalidade, precisa ser levado a sério, sob pena de responsabilizar os julgadores, como veremos adiante.

A seguir, pontuo trechos da legislação já estudada, onde temos EXPRESSAMENTE o dever de motivar/fundamentar a defesa e recursos administrativos:

- **Lei 9.784/99** - Dever de fundamentação: a falta de motivação viola, além do Princípio da Legalidade, a segurança jurídica.

> *Art. 2º. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, **motivação**, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.*
> *Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de:*
> *[...]*
> ***VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão**;*

> *Art. 50. Os atos administrativos deverão ser **motivados**, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:*
> *I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;*
> *II - imponham ou agravem deveres, encargos ou **sanções**;*
> *[...]*
> ***V - decidam recursos administrativos;***
> *[...]*

*§ 1º A motivação deve ser **explícita, clara e congruente**, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.*

- **Res. 357/10 do CONTRAN**

Nesta Resolução, que trata das diretrizes da JARI, também temos a previsão da necessidade de fundamentar as decisões, vejam:

> *8.3. As decisões das JARI deverão ser fundamentadas e aprovadas por maioria simples de votos dando-se a devida publicidade.*

- **Res. 723/18 do CONTRAN** – que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação

Essa Resolução também traz, em seu art. 12 o dever de fundamentação da autoridade, vejamos:

> *Art. 12. Concluída a análise do processo administrativo, a autoridade do órgão ou entidade de trânsito **proferirá decisão motivada e fundamentada**.*

A previsão de fundamentação também está no art. 265 do CTB:

> *Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação **serão aplicadas por decisão fundamentada** da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa.*

- MBFT - Res. 985/22 - Vinculação à todos os órgãos do SNT, inclusive recursais, vejamos:

> *O MBFT contempla os procedimentos gerais a serem observados pelas autoridades de trânsito, seus agentes e **órgãos de julgamento de 1ª e 2ª instâncias**.*
> *[…]*
> *A interpretação das normas contidas no MBFT, bem como dos conceitos e definições, **representa a posição oficial sobre a aplicação da legislação de trânsito tanto por parte da Senatran, quanto pelo Contran, tendo efeitos vinculantes para todos os órgãos do SNT.***

Isso quer dizer que não há margem para interpretação! Se está na legislação há uma vinculação e o julgador DEVE aplicar o que está na posição oficial.

É importante conhecermos tal posição, pois, muitas vezes nos deparamos com decisões que vão de encontro ao CTB, ao MBFT, à Portaria n° 354 da SENATRAN, às Resoluções do CONTRAN e, precisamos saber que não há a possibilidade do julgador proferir qualquer decisão baseada “em seu entendimento”.